# 兰溪市金梭房地产开发有限公司
# “7·12”一般高处坠落事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2022.07

2022年07月12日上午9点40分许，兰溪市金梭房地产开发有限公司在浙江金梭纺织有限公司织造二分厂刮大白项目作业过程中发生一起高处坠落事故，致一人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会、开发区组成的兰溪市金梭房地产开发有限公司“7·12”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下:

## 一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：兰溪市金梭房地产开发有限公司

事故发生时间：2022年07月12日上午09点40分许

事故发生地点：浙江金梭纺织有限公司织造二分厂刮大白项目作业现场

事故类别：高处坠落

事故伤亡情况：死亡1人。死者：舒某星，系兰溪市金梭房地产开发有限公司第三方工作人员，男，汉族，60周岁，身

份证号：330719********4930，住址：浙江省兰溪市马涧镇何岗头村。

## 二、事故基本情况

### （一）事故单位概况

兰溪市金梭房地产开发有限公司成立于2013年11月27日，为有限责任公司，法定代表人为童某，注册地位于浙江省兰溪经济开发区汪高路1号，统一社会信用代码：91330781084278615K，注册资金为人民币贰仟元整，经营范围为房地产开发经营、有色金属（国家专项审批项目除外）、建筑材料销售,公司于2018年11月21日取得房地产开发企业“暂定资质证书”，证书编号：浙房兰综字020号，该证书已于2021年11月21日到期。公司前期主要负责集团公司内的厂房、办公楼及员工宿舍的开发建设，2021年9月起，负责集团公司内各种零星工程项目实施。

### （二）涉事工程承包情况

项目名称：浙江金梭纺织有限公司织造二分厂刮大白项目

发包单位：金梭控股集团有限公司，法定代表人舒某娟。

承包方：兰溪市金梭房地产开发有限公司。

金梭控股集团有限公司于2021年9月3日与兰溪市金梭房地产开发有限公司签订工程承包合同，约定将金梭控股集团有限公司及关联公司所有零星工程项目发包给兰溪市金梭房地产开发有限公司。2022年5月19日，兰溪市人力资源和社会保障局、兰溪市总工会、兰溪市经济和信息化局三部门联合下文《关

于举办兰溪市“浙兰纺织杯”职工技能竞赛通知》，根据通知精神，浙江金梭纺织有限公司为协办单位，因竞赛组委会提出比赛场地不美观，要求对比赛场地墙壁进行翻新，兰溪市金梭房地产开发有限公司就将浙江金梭纺织有限公司织造二分厂刮大白项目承包给了陈某良。

（三）陈某良相关资质情况

陈某良系自然人，名下无注册公司，无任何资质。在金梭集团以个人名义承接泥水类小工程，根据工程情况临时雇佣人员。

## 三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2022 年 07 月 12 日上午 8 时许，陈某良、舒某星和何某忠三个人去金梭纺织造二分厂车间翻新（刮大白）局部墙壁，9 时许三个人到车间外面休息了半小时,9: 30 左右重新开始干活，舒某星爬到脚手架上刮大白前道工序—清理墙面杂物及打磨，陈某良在离他 10 米左右远的地方干活（刮大白），约在 9 点 40 分左右，金梭纺织织造二分厂工艺员周某准备从织造车间出去回到办公室时，刚好走到舒某星站的脚手架位置时，看到舒某星脚踩空摔下来了，头部撞击到墙面之后撞到地面，头部有血流出来，周某刚好看到织造二分厂自动穿车间主管徐某在车间外面，马上把徐某叫进来，徐某看了情况后马上跑到车间外面拨打了 120 急救电话，9 点 50 分左右，120 救护车将舒某星带往兰溪市人民医院救治。

（二）事故救援情况

事故发生后，徐某赶到现场后拨打了120急救电话，120救护车赶到事发现场，将伤者带往兰溪市人民医院救治，后经抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，舒某星被带往兰溪市人民医院救治，2022年7月14日上午6点07分，因多脏器衰竭救治无效死亡，2022年7月18上午，舒某星家属到浙江金梭纺织有限公司内讨要说法，金梭纺织有限公司行政人员王某飞于11点20分左右拨打110电话报警，110指挥中心将应急处警指令下达至市应急管理局、开发区派出所。

**四、现场勘查情况**

经现场勘查，事故发生地点位于浙江金梭纺织有限公司织造二分厂刮大白作业现场。现场情况：因2022年7月18日才接到报警，距离事发已经过去6天，现场已被清理，找到涉事脚手架，高约1.9米。

**五、事故鉴定情况**

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对舒某星死亡原因进行鉴定（尸表检验）。根据杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭州华硕〔2022〕病鉴字第265号），确认舒某星符合高处坠落所致的严重颅脑损伤死亡，与本次事故存在因果关系。

事故调查组经过现场勘查、调阅事发现场监控、询问现场

相关人员并结合尸检鉴定，得出结论：事发时，舒某星从脚手架坠落，脑疝形成，颅脑损伤严重，伤后当即昏迷，呼之不应，行“右侧去骨瓣减压+脑血肿清除术”治疗，住院两天抢救无效死亡。

## 六、事故发生原因和性质认定

（一）直接原因

当事人舒某星安全意识淡薄，自我保护意识差，进行高处作业时未佩戴安全帽、安全绳，工作过程中忽视了自身所处位置的危险性，造成移动时不慎从脚手架上踩空摔落。

（二）间接原因

1.兰溪市金梭房地产开发有限公司将工程项目承包给无资质、不具备安全生产条件的自然人;

2.兰溪市金梭房地产开发有限公司（对第三方）安全教育培训不到位，致使陈某良及其临时雇佣人员安全意识淡薄，高处作业未采取任何安全防护措施;

3.兰溪市金梭房地产开发有限公司规章制度、操作规程落实不到位，对高处作业现场未派专人监管，未能及时发现并消除高处作业无安全防护措施的安全隐患。

（三）事故性质认定

经调查认定，兰溪市金梭房地产开发有限公司“7·12”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

## 七、事故责任认定和处理建议

（一）兰溪市金梭房地产开发有限公司

兰溪市金梭房地产开发有限公司作为事故发生单位，安全生产主体责任落实不到位，将项目工程承包给无资质、不具备安全生产条件的自然人，对第三方作业人员的安全生产教育和培训工作不到位，安全生产事故隐患排查治理制度落实不到位，未指派专人对第三方作业人员现场作业进行安全监督，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有重要责任，建议由兰溪市应急管理局对兰溪市金梭房地产开发有限公司进行行政处罚。

（二）兰溪市金梭房地产开发有限公司法人代表童某

童某作为企业主要负责人，将项目工程承包给无资质的自然人，未有效督促本单位落实安全生产规章制度和操作规程，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时排查并消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有领导责任，建议兰溪市应急管理局对兰溪市金梭房地产开发有限公司法人代表童某进行行政处罚。

（三）兰溪市金梭房地产开发有限公司副总经理张某忠

张某忠作为公司分管安全的副总经理，未实际履行相关安全生产管理职责，未有效督促公司对第三方作业人员的安全生产教育培训，未指派专人对第三方作业人员现场作业进行安全监督，对本次事故的的发生负有责任，建议由兰溪市应急管理局对兰溪市金梭房地产开发有限公司副总经理张某忠进行行政处罚。

（四）兰溪市金梭房地产开发有限公司第三方作业人员陈某良

陈某良作为涉事项目承包人，未提供任何高处作业安全防护用具，未对作业人员进行安全教育，未对现场作业环境进行安全检查，未及时检查发现并督促整改现场作业人员的违章行为，建议由兰溪市金梭房地产开发有限公司按照公司规章制度及协议约定条款处理。

（五）兰溪市金梭房地产开发有限公司第三方作业人员舒某星

当事人舒某星安全意识淡薄，自我保护意识差，高处作业时未佩戴安全帽、安全绳，工作过程中疏忽大意，忽视自身工作环境的危险性，造成移动时不慎从脚手架上踩空摔落，后经抢救无效死亡，对本次事故的发生负有直接和主要责任，鉴于舒某星已在事故中死亡，故不予追究。

## 八、事故防范措施建议

（一）兰溪市金梭房地产开发有限公司

要认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，落实好安全生产主体责任，完善规章制度和操作规程，全面开展安全生产隐患排查治理工作，特别是要按照要求规范对第三方作业人员开展安全生产教育和培训，加强对作业现场安全隐患的排查，指派专人对作业现场进行安全检查与监督，切实提高第三方作业人员的安全意识和自我保护能力，确保安全生产。

（二）开发区

要持续推进安全生产工作，认真落实安全生产属地监管责任，组织开展对辖区内企业涉及第三方作业的项目进行一次大排查，要求企业加强对第三方作业人员防护用具的配备及现场安全作业的检查监督，提升安全生产监管强度，加大安全生产检查力度，督促企业落实主体责任，做好安全教育培训工作，落实各项安全措施，强化安全管理，预防和遏制各类事故发生。